



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2017.0000098572

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0001439-77.2016.8.26.0360, da Comarca de Mococa, em que é apelante WESLEY RAFAEL SIQUEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EUVALDO CHAIB (Presidente) e EDISON BRANDÃO.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2017.

IVANA DAVID

RELATOR

Assinatura Eletrônica

Apelação nº 0001439-77.2016.8.26.0360

Apelante: WESLEY RAFAEL SIQUEIRA

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Comarca: Mococa

Voto nº 10045

EMENTA – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS CRIMES DE AMEAÇA E LESÕES CORPORAIS, NO CONTEXTO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS (CP, ARTS. 129, § 9º, E 147, CAPUT, C.C. A LEI 11.340/2006) – APELO DA DEFESA BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO PELA FRAGILIDADE DAS PROVAS, APONTANDO-SE A AUSÊNCIA DE DOLO DA CONDUTA.

DESCABIMENTO – ACERVO PROBATÓRIO COLHIDO NAS DUAS FASES DO PROCESSO QUE DEMONSTRA, SUFICIENTEMENTE, A PRÁTICA DE AGRESSÃO E DAS AMEAÇAS À VÍTIMA, NO CONTEXTO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS, OBSERVADA A ADMISSÃO DOS FATOS PELO RÉU – REPROVABILIDADE DA CONDUTA PRATICADA, SENDO ADEMAIS A INTEGRIDADE FÍSICA DO SER HUMANO BEM JURÍDICO MERECEDOR DE PROTEÇÃO ESPECIAL – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSAGEM DAS PENAS QUE NÃO MERECE REPAROS – RECURSO DESPROVIDO.

Ao relatório da r. sentença (fls. 71/72) prolatada pelo MM Juiz de Direito Dr. Djalma Moreira Gomes Júnior, que fica fazendo parte integrante deste, acrescenta-se que a ação penal foi julgada procedente para condenar o réu WESLEY RAFAEL SIQUEIRA, por incurso nos artigos 129, § 9º, e 147, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006, vale dizer, pelos crimes de lesão corporal e ameaça, no contexto das relações domésticas, à pena de 4 (quatro) meses de detenção, no regime inicial aberto, e de 18 (dezoito) dias de prisão simples, facultado o direito ao recurso em liberdade e suspenso o cumprimento das reprimendas pelo prazo de 2 (dois) anos mediante

condições.

Apelou a Defesa. Em suma, aponta a ausência de seriedade das ameaças e a não caracterização do delito diante da falta de demonstração do dolo do agente. Ressaltou ainda que a prova dos autos não é bastante para uma condenação, ocorrendo meros desentendimentos causados pela intransigência da ex-companheira do acusado quanto às visitas ao filho, e nessa conformidade postula a absolvição (fls. 79/84).

Bem processado o recurso e ofertadas as contrarrazões de fls. 109/111, subiram os autos e a d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento (fls. 117/122), vindo conclusos a esta Relatora em 16 de dezembro de 2016.

É o relatório.

O julgado não merece reparos.

Em resumo, contra o réu pesou, aqui, a acusação de que na data de 24 de abril de 2016, em local e horário indicados, porque não aceitava o término do relacionamento, teria ele ofendido a integridade corporal de sua ex-companheira, Aline Marcilli Lopes, agredindo-a com chutes, e ameaçando-a por palavras, em seguida, de causar-lhe mal injusto e grave.

Materialidade demonstrada, como se vê do boletim de ocorrência (fls. 5/6) e do laudo pericial de fls. 17/18, a comprovar a existência de lesões leves.

Ao ser ouvido no inquérito o réu admitiu que havia desferido alguns tapas na vítima, justificando-se por ter “*perdido a cabeça*” (fl. 15). E observada a colheita dos depoimentos e do interrogatório por meio eletrônico, com gravação em mídia digital (DVD) a possibilitar a oitiva nesta Instância, é certo que em juízo, sob o contraditório, ofertou confissão integral dos termos da denúncia.

De seu lado, a vítima disse, na audiência, que o réu não aceitava o término do relacionamento amoroso e vinha lhe ameaçando de morte e agressão por repetidas vezes, a resultar inclusive na lavratura de boletim de ocorrência. Contou que na data dos fatos, ao vê-la na rua, o acusado a agrediu com chutes, fazendo com que caísse ao chão, e afirmou que se a visse novamente na rua naquele horário, daria um fim nela. Intimidada, dirigiu-se até a Delegacia e solicitou a imposição de medidas protetivas.

Ainda que não fosse pela primazia com que devem ser consideradas as palavras da vítima na elucidação dos delitos, a teor da construção da jurisprudência (HC nº 268.792/SP, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 25.4.2013; AgReg no AREsp nº 297.871/RN, rel. Min. Campos Marques, j. em 18.4.2013), não iria ela, no caso dos autos, comparecer em juízo para deduzir acusação falsa, por isso que em face do acervo probatório colhido, a condenação do réu pelos crimes descritos na denúncia era de rigor, inadmissível argumentar com a ausência de dolo por conta da reprovabilidade da conduta praticada por ele contra a ex-companheira, sendo ademais a integridade física do ser humano bem jurídico merecedor de proteção

especial, como já se decidiu (AgReg no AREsp nº 19.042/DF, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 14.2.2012; HC nº 222.093/MS, rel. Min. Gilson Dipp, j. em 7.8.2012).

Nem se argumente com falta de seriedade das ameaças, cuidando-se aliás de crime formal que se consuma no instante em que é proferida, atentando-se para a desnecessidade de verificação exata e minuciosa dos efeitos da intimidação pretendida (Ag no REsp nº 736.822/DF, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em 7.8.2015; Ag no REsp nº 485.416/DF, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 9.4.2014). Este, aliás, o entendimento pacificado (Apel. nº 005736-54.2014.8.26.0407, rel. Edison Brandão, j. em 23.2.2016; Apel. nº 0006560-70.2006.8.26.0123, rel. Oliveira Passos, j. em 14.4.2010).

As reprimendas foram bem dosadas, observado o critério trifásico (art. 68 do CP), porque observados os ditames do artigo 59 do Código Penal, a pena base ficou no mínimo para os dois delitos, e procedeu o MM Juiz a compensação entre a agravante do artigo 61, II, alínea “f” do Código Penal e a atenuante da confissão.

E não se vislumbrando quaisquer causas modificadoras, tornadas assim definitivas em 3 meses de detenção para a lesão corporal e 1 mês de detenção para a ameaça, reputando-se como adequadas para o alcance de suas finalidades repressiva, preventiva e de ressocialização, observado de resto o regramento do concurso material (art. 69 do CP) para impor ao réu o cumprimento de 4 meses de detenção.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Considerando-se como não recomendável a substituição e preenchidos os requisitos legais (arts. 77 e 78, § 1º, do CP), foi suspenso o cumprimento das penas privativas de liberdade pelo prazo de 2 (dois) anos, estipulando-se o regime mais brando possível na hipótese de revogação, sem irresignação recursal, submetido o réu a limitação de fim de semana nos termos do artigo 48 do Código Penal.

Condenação acertada e penas bem dosadas, enfim, nada mais podendo almejar a Defesa.

Ante o exposto, **NEGA-SE PROVIMENTO** ao recurso.

IVANA DAVID
Relatora